

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507847-64.2019.4.05.8500/SE**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ROSEMARY ALBUQUERQUE SANTOS

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE LABORAL. DISPENSA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO APLICADO À HIPÓTESE DE DESASTRES NATURAIS E CATÁSTROFES. RESPOSTA EMERGENCIAL, PREVENTIVA E TEMPORÁRIA PARA EVITAR O RISCO DE TRANSMISSÃO E CONTÁGIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OBJETO DE AFETAÇÃO EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: *"SABER SE DURANTE A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2), EXCEPCIONALMENTE É POSSÍVEL DISPENSAR-SE A PRODUÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA"*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER do incidente e AFETÁ-LO como representativo da controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se durante a pandemia provocada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2), excepcionalmente é possível dispensar-se a produção de perícia médica". Vencidos os Juízes Federais Paulo Cezar Neves Junior e Ivanir Cesar Ireno Junior, que votavam pela não afetação.

Brasília, 25 de março de 2021.

SUSANA SBROGIO' GALIA
Juíza Relatora

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0507847-64.2019.4.05.8500/SE**

RELATORA: JUÍZA FEDERAL SUSANA SBROGIO GALIA

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ROSEMARY ALBUQUERQUE SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no artigo 14, § 2º da Lei 10.259/2001, em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Sergipe/5ª Região, no qual se discute a concessão de benefício por incapacidade laboral mediante valoração de outros elementos de prova, dispensando-se a produção de prova pericial médica.

A Turma Recursal de origem negou provimento ao recurso inominado interposto pelo INSS, mantendo sentença que julgou procedente o pedido para conceder benefício por incapacidade laboral, sem a realização de prova pericial médica.

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita divergência entre o acórdão impugnado e precedente desta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência – TNU, em que considerada a imprescindibilidade de perícia judicial para a análise da condição laborativa do requerente e concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, assim como para a verificação da data do início da incapacidade (PEDILEF 2006.71.95.007523-7). Insurge-se contra a inversão do ônus da prova e a ausência de produção de prova pericial acerca da incapacidade laboral do segurado.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões.

O pedido de uniformização foi inadmitido na origem. Interposto agravo contra essa decisão, a decisão foi mantida com sugestão de afetação como representativo de controvérsia.

Remetidos os autos a este órgão jurisdicional, o incidente foi admitido pela Presidência da TNU.

É o relatório.

VOTO

Versa o presente incidente sobre saber se é possível a valoração de outros elementos de prova para concessão de benefício por incapacidade laboral, dispensando-se excepcionalmente a produção de perícia médica.

Embora o recorrente mencione haver irregularidade na inversão do ônus da prova, salienta que *“essas colocações são apenas ad argumentandum tantum e visam, frise-se, realçar a gritante ilegalidade da decisão proferida nesses autos, pois o entendimento que defendemos foi aquele destacado pela própria TRSE no Acórdão acima mencionado: Com efeito, não se pode proferir decisão de mérito (...) sem haver elementos de prova suficientes para avaliar o seu real estado de saúde, mormente se a questão de fato admite prova técnica, pois isso viola a garantia do contraditório e do direito à produção de prova.”*

De qualquer forma, a motivação do voto condutor do acórdão impugnado somente refere o procedimento adotado na origem para fins de instrução do feito, centrando sua fundamentação especificamente na valoração da prova para concessão de benefício por incapacidade laboral. Então, o objeto litigioso cinge-se à questão da valoração da prova para concessão de benefício por incapacidade laboral, em relação à qual a parte recorrente apresentou precedente deste colegiado, na condição de decisão paradigmática.

I. Do conhecimento

1. Delimitação do tema e questões formais

Inicialmente, consigne-se que o recurso foi tempestivamente interposto.

O objeto do presente incidente é a uniformização acerca da possibilidade de valoração de outros elementos de prova para concessão de benefício por incapacidade laboral, dispensando-se **excepcionalmente** a produção de prova pericial médica, **em situações especiais**.

Nos termos do julgamento prolatado pela Turma Recursal de origem, o acórdão impugnado decidiu a questão submetida à uniformização do seguinte modo (evento 1, DOC33):

“A parte autora propôs a presente demanda visando à concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade. Antes de julgar o processo, o juiz proferiu decisão de distribuição dinâmica do ônus da prova. O INSS, em sua manifestação, sustentou inexistir prova apta para afastar presunção de validade do ato administrativo indeferitório. Assim, renovou o requerimento de improcedência do pedido. O juízo monocrático vem julgando procedente/improcedente o pedido de concessão/restabelecimento de benefício por incapacidade com base nos elementos dos autos sem a realização de exame pericial. A parte ré [INSS] recorreu da sentença, requerendo, em suma, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de prova apta para afastar presunção de validade do ato administrativo

indeferitório. Subsidiariamente, alega cerceamento do direito de defesa e, em consequência, postula a anulação da sentença. A Autarquia previdenciária, em sua manifestação à decisão sobredita, requereu o julgamento com base tão somente na perícia administrativa [presunção de validade dos atos administrativos], vindo a recorrer depois alegando o cerceamento do direito de defesa. Este comportamento não é correto do ponto de vista processual [boa-fé objetiva], pois, ao requerer o julgamento tão-somente com base na perícia administrativa, assume o risco de julgamento desfavorável com base em toda a prova dos autos [princípio comunhão da prova – o juiz valora toda a prova dos autos não importando quem a produz] segundo o convencimento motivado [o juiz não fica limitado ao conteúdo da perícia administrativa]. Há uma evidente preclusão lógica na produção da prova pericial, não podendo depois requerer a nulidade do julgamento pelo comportamento a que deu causa.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. O pedido de cassação da sentença para que se reabra a fase de instrução processual e seja determinada a produção de prova pericial manifesta ato contraditório da parte, porquanto expressamente abdicou do direito quando o magistrado concitou as partes a especificarem e justificarem as provas que ainda fossem de interesse. 2. Preclusão lógica. Incompatibilidade entre atos praticados. Apelação desprovida. (PROCESSO: 200885000036319, AC - Apelação Cível - 486696, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 06/12/2012, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::14/12/2012 - Página::132) Em princípio, há uma preclusão lógica do INSS, contudo não se estende ao Relator nos casos de existir dúvida relevante e fundada [Do ponto de vista da colaboração, caberá ao recorrente apontar concretamente o equívoco de valoração judicial, não podendo se basear tão-somente no laudo administrativo]. Sobre o tema, já manifestei no processo abaixo [Embargos de Declaração no RI n.º 0504147-22.2015.4.05.8500, minha Relatoria, maioria, julgado em 05.10.2016] nos seguintes termos: 17. A questão de ordem pública não se restringe às condições e pressupostos processuais, mas também outras matérias, a exemplo, de pedidos implícitos [desde que não apreciados], a inconstitucionalidade, a nulidade absoluta que o Juízo tomar conhecimento por ocasião do julgamento da causa. Ora, a matéria probatória constitui sim questão de ordem pública, não havendo preclusão para o juiz sobre a questão. Neste passo, é a jurisprudência do STJ sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRECEDENTES. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da

Justiça. Agravo no recurso especial improvido. (AgRg no REsp 738.576/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 330) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JULGADOR. ADMISSIBILIDADE. - Os juízos de 1º e 2º graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. - A iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. - Embora recaia sobre o devedor-embargante o ônus de demonstrar a inexatidão dos cálculos apresentados pelo credor-exequente, deve-se admitir a iniciativa probatória do julgador, feita com equilíbrio e razoabilidade, para aferir a exatidão de cálculos que aparentem ser inconsistentes ou inverossímeis, pois assim se prestigia a efetividade, celeridade e equidade da prestação jurisdicional. Recurso especial improvido. (REsp 1012306/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 07/05/2009) CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. ACÓRDÃO QUE DE OFÍCIO ANULA A SENTENÇA E DETERMINA NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM OPORTUNIDADE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CPC, ART. 131. PRECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. AFASTAMENTO. I. Tem o julgador de segunda instância a iniciativa probatória, mormente quando se trata de causa que tem por objeto direito indisponível (ações de estado). II. Mitigação do princípio dispositivo em razão da busca da verdade real. III. Em questões probatórias não há preclusão para o magistrado. IV. Anulada decisão desfavorável à recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus. V. Recurso especial não conhecido. (REsp 1010559/RN, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 03/11/2008) PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO RETIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. 1 - Não há preclusão para o juiz em matéria probatória, razão pela qual não viola o art. 473 do CPC o julgado do mesmo Tribunal que, ao julgar apelação, conhece e dá provimento a agravo retido, para anular a sentença e determinar a produção de prova testemunhal requerida pelo autor desde a inicial, ainda que, em momento anterior, tenha negado agravo de instrumento sobre o assunto. 2 - Interpretação teleológica do art. 130 do CPC corroborada pela efetiva e peremptória intenção do autor em produzir a prova. 3 - Recurso especial não conhecido. (REsp 418.971/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 288) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS. ART. 473 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, não há preclusão para o juiz em matéria probatória, sendo possível ao Tribunal determinar a realização de prova necessária para a formação de seu convencimento, ainda que esta tenha sido anteriormente indeferida em primeira instância.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 28/05/2014) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ PARA O PRESENTE AGRAVO. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA REPUTADA CONVENIENTE PELO MAGISTRADO, DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. 3. Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois "em questões probatórias não há preclusão para o magistrado". 4. Merece ser mantido o acórdão recorrido, pois em sintonia com a jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 871.003/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2ª INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. – Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 262.978/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2003, DJ 30/06/2003, p. 251) DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA GENÉTICA. DNA. REQUERIMENTO FEITO A DESTEMPO. VALIDADE. NATUREZA DA DEMANDA. AÇÃO DE ESTADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA PARA O JUIZ. PROCESSO CIVIL CONTEMPORÂNEO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 130, CPC. CARACTERIZAÇÃO. DISSÍDIO CARACTERIZADO. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I - Tem o julgador iniciativa probatória quando presentes razões de ordem pública e igualitária, como, por exemplo, quando está diante de causa que tenha por objeto direito indisponível (ações de estado), ou quando, em face das provas produzidas, se encontra em estado de perplexidade ou, ainda,

quando há significativa desproporção econômica ou sócio-cultural entre as partes. II – Além das questões concernentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, a cujo respeito há expressa imunização legal (CPC, art. 267, § 3º), a preclusão não alcança o juiz em se cuidando de instrução probatória. III - Diante do cada vez maior sentido publicista que se tem atribuído ao processo contemporâneo, o juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório. IV - Na fase atual da evolução do Direito de Família, não se justifica inacolher a produção de prova genética pelo DNA, que a ciência tem proclamado idônea e eficaz. (REsp 222.445/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2002, DJ 29/04/2002, p. 246) 18. O destinatário da prova não é a parte e sim o magistrado responsável pelo julgamento do processo. Embora a prova seja produzida perante o 1º grau, destina-se a formação do convencimento dos julgadores da 1ª e da 2ª instância. 19. A TRSE não está adstrita a prova produzida no 1º grau e muito menos vinculada ao convencimento do 1º grau. Se a matéria é devolvida por força de recurso inominado, a TRSE tem de julgar a matéria, tem liberdade na avaliação das provas necessárias e na formação do seu convencimento. Em resumo, o Juízo de 2º grau não fica vinculado aos meios de prova, podendo determinar outros que se fizerem necessários. Importa esclarecer que, excepcionalmente, o benefício por incapacidade pode ser deferido sem a realização de perícia médica judicial, conquanto haja documentos médicos particulares conclusivos quanto à existência de incapacidade. É o caso dos autos. Ademais, o entendimento que ora se adota é decorrente da limitação imposta pela pandemia ou pelas questões orçamentárias, o que acarreta a inviabilidade de se realizar perícia judicial, portanto, a aplicação de tal raciocínio cessará quando solvida as circunstâncias que lhe deram causa.” (grifo nosso)

Constata-se que a matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido, tendo-se, pois, por prequestionada.

Por sua vez, a parte recorrente apresenta decisão paradigmática, proferida por este colegiado, nos termos do voto divergente vencedor (PEDILEF 2006.71.95.007523-7 / Ev.1 DOC36):

“O voto da culta juíza relatora foi no sentido de não conhecer do Pedido de Uniformização sob o fundamento de ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e as decisões suscitadas como paradigma. Sem embargo das ponderáveis razões alinhavadas pela eminente juíza relatora, peço vênias para manifestar divergência, pois entendo que o acórdão recorrido é nulo por cerceamento de defesa,

restando prejudicado o Pedido de Uniformização. Com efeito, o acórdão manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, dispensando a produção de prova médico-pericial. Considero que a realização de perícia judicial é imprescindível para a análise da condição laborativa do requerente a aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, assim como para a verificação da data do início da incapacidade, controvertida na espécie. Dessa forma, ao concluir que a incapacidade é posterior à perda da qualidade de segurado sem a produção de perícia médica judicial, a Turma de Origem cerceou o direito de defesa do autor-recorrente. Neste contexto e dada a gravidade da nulidade ora identificada, penso que este Colegiado deve reconhecê-la de ofício, anulando o acórdão e a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia judicial e adequado julgamento, restando prejudicado o incidente interposto pelo autor-recorrente. Ante o exposto, rogando vênha à culta juíza relatora, voto por anular o acórdão recorrido e a sentença, dando por prejudicado o Pedido de Uniformização.” (grifo nosso)

Superadas as questões formais de tempestividade recursal e prequestionamento da matéria, cabe aferir o preenchimento dos requisitos para admissibilidade recursal.

2. Análise de questão de direito material.

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal, nos termos do art. 14 da Lei 10.259/2001, circunscreve seu cabimento à divergência sobre questões de direito material, evidenciando o inerente escopo de manter a unidade do sistema jurídico por meio de uma interpretação uniforme das leis federais. Isso significa não abranger o reexame de aspectos fáticos e processuais que deveriam ter sido apreciados nas instâncias precedentes.

Não por outro motivo, enuncia a Súmula 42 da TNU: “*Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato*” e a Súmula 43 deste mesmo colegiado: “*Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual*”.

Contudo, impende ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm efetivamente distinguido o reexame acerca da comprovação da ocorrência de fatos, do valor jurídico que deve ser atribuído à forma de comprovação dos fatos.

Na situação em apreço, denota-se não se perquirir se está ou não comprovada a incapacidade laboral. Não se cuida aqui de verificar em concreto a ocorrência dos fatos constitutivos do direito da parte autora ou de revisar os aspectos que contribuíram para formação da convicção do julgador.

O debate envolve a possibilidade de consideração - em abstrato - de outros elementos de prova, de modo a suprir a necessidade de perícia médica para comprovação dos requisitos de concessão do benefício por incapacidade laboral.

E a valoração da forma de comprovação do fato constitutivo do direito possui reflexos sobre a pretensão de direito material, por se relacionar com a verificação dos elementos do suposto fático e, assim, com aspectos inerentes à norma e às garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º., LV, da CF), inserindo-se, portanto, no âmbito do direito material.

Sobre a distinção entre valoração e reexame de provas para fins de enquadramento em questão de direito material, cita-se jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça: “*A reavaliação da prova delineada no próprio decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, é, ao contrário do reexame, permitida no recurso especial.*” (REsp 723.147/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJ 24/10/05).

Então, em se tratando a presente hipótese de valoração do que foi apreciado, tem-se por afastado o teor das Súmulas 42 e 43 da TNU.

3. Similitude fática e jurídica.

O citado precedente da TNU – que aborda a necessidade de perícia para comprovação de questões pertinentes à concessão de benefício por incapacidade laboral - demonstra que este colegiado apresenta entendimento dominante no sentido da necessidade de prova técnica (perícia médica).

De modo diverso, o acórdão impugnado valorou outros elementos probatórios, que não a prova técnica (perícia médica), com a finalidade de concessão de benefício por incapacidade laboral, quando existam óbices circunstanciais à realização do ato pericial de forma presencial, no caso invocando-se especificamente as situações de restrições de crise orçamentária e pandêmica.

A divergência jurisprudencial encontra-se suficientemente demonstrada, por meio do devido cotejo analítico, identificando-se similitude fático-jurídica entre o acórdão combatido e o paradigma indicado.

Por conseguinte, o pedido de uniformização interposto preenche os requisitos de admissibilidade, de forma que, tendo a parte recorrente indicado divergência jurisprudencial com relação à questão de direito material, **impõe-se o conhecimento e a consequente apreciação**.

II. Da análise das situações emergenciais invocadas para dispensar a prova pericial.

1. Superação da suscitada crise orçamentária:

Em que pese consista uma das situações emergenciais invocadas para justificar a dispensa de prova pericial, a Lei 13.876, de 20 de setembro de 2019, que dispõe sobre honorários periciais em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte, garantiria, em seu art. 1º., à época de tramitação do feito e da prolação da decisão impugnada, *"o pagamento dos honorários periciais referentes às perícias já realizadas e às que venham a ser realizadas em até 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei, nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e que sejam de competência da Justiça Federal, e que ainda não tenham sido pagos"*, a cargo do Poder Executivo federal para o respectivo tribunal.

Logo, a alegação de crise orçamentária não subsistiria para fundamentar a desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, diante do teor da jurisprudência uniformizada da TNU, figurando como *obiter dictum*.

2. Relevância da crise pandêmica: contaminação por COVID-19 e medidas preventivas.

O estado de contaminação por Covid-19 (*"COrona Virus Disease"*), doença causada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2 : *"Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2"* ou *"Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2"*), foi elevado à condição de pandemia pela Organização Mundial da Saúde(OMS), em 11 de março de 2020.

Em que pese a fase de conhecimento da presente demanda tenha sucedido em período anterior ao reconhecimento do estado de pandemia, o acórdão recorrido foi proferido durante e considerando esta realidade, conforme expressamente mencionado no respectivo voto condutor, uma vez que os autos foram remetidos para a Turma Recursal de Aracaju/SE, em 08/06/2020 (Ev. 1 DOC32).

Segundo a atualização do resumo científico publicado pela OMS em 29 de março de 2020, denominado *"Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for infection prevention and control (IPC) precaution recommendations"*, com a inclusão de novas evidências científicas sobre a transmissão do vírus , a infecção por SARS-CoV-2 causa principalmente doenças respiratórias que variam de doença leve a doença grave e morte, e algumas pessoas infectadas com o vírus nunca desenvolvem sintomas.

A doença pode ser transmitida por contato, via aérea, secreções, fluidos corporais em geral e objetos contaminados. Destaca-se a transmissão via aérea que ocorre pela disseminação de gotículas (aerossóis), que permanecem infecciosos em suspensão no ar e podem ser gerados em procedimentos médicos que ocasionem a emissão destas partículas. Ainda que medidas preventivas como o uso de EPI's e distanciamento físico tenham se mostrado eficazes para evitar o risco de contágio, à época em que restringidos atos presenciais no âmbito judicial, e mesmo atualmente, pesquisas científicas

permanecem aprofundando o estudo acerca das formas de transmissão e contágio pela doença.

Convergindo para com estudos científicos na área médica, dados estatísticos têm evidenciado que políticas públicas, incluindo (1) restrições de viagem, (2) distanciamento físico, (3) quarentenas e bloqueios, bem como (4) políticas adicionais, como declarações de emergência e ampliações de licenças por doença pagas, têm influenciado na redução da propagação do vírus, retardando significativa e substancialmente a transmissão da doença. Apesar de tais medidas representarem custos elevados e sensíveis à sociedade, seus benefícios não podem ser observados diretamente, sendo compreendidos por meio de processos baseados em simulações ².

Do ponto de vista do real alcance e da relevância quanto à adoção de medidas preventivas para mitigar situações potenciais de contágio, é preciso que se diga que boa parte da doutrina pátria já tem relacionado os efeitos jurídicos da crise pandêmica provocada pelo Coronavírus à escala de desastre natural, de ordem biológica, para fins de aplicação do denominado Direito dos Desastres ³.

Inserido no contexto das catástrofes ou eventos de força maior ("acts of God"), a relevância da aplicação do Direito dos Desastres reside principalmente na abordagem preventiva (risk mitigation) e na pronta resposta a situações de crise (emergency response).

Segundo Cass Sunstein⁴, o princípio da precaução de danos de catástrofes pondera a amplitude do risco social provocado por acontecimentos desastrosos de grandes proporções e diferentes origens, para, diante de condições adversas, reduzir encargos extremos àqueles que já não tem mais condições de suportá-los. No ponto, considera que o potencial lesivo de uma catástrofe é bem maior do que aparenta ou do que se possa quantificar, porque os respectivos danos são amplificados pelo risco social.

Para tanto, a racionalidade pragmática do custo-benefício quanto ao teor da tomada de decisão vinculativa é pensada sob a perspectiva que mitiga proporcionalmente a valoração da incerteza dos eventos (catastróficos) com a relevância do risco social que deles pode advir, o que significa priorizar juízos qualitativos em detrimento daqueles meramente quantitativos. Consequentemente, mesmo quando as informações disponíveis não permitam prever a exata dimensão dos danos, a incerteza gerada não possibilita descartar de plano a hipótese do pior cenário possível, justificando-se atribuir especial valor aos riscos sociais. Deste modo, faria sentido tentar pensar o pior cenário possível e tentar eliminá-lo, notadamente por se mostrar razoável a supressão de situação excepcionalmente grave sem perdas significativas para todos. Isto é: em situação de incerteza, cumpre eliminar o pior cenário.

Isso importa em adotar medidas para reduzir riscos sociais e maximizar benefícios, por meio da avaliação dos riscos, atribuindo-lhes maior peso do que a incerteza do evento danoso, de modo a deixar uma margem de segurança para o caso de ocorrência do evento futuro e incerto, mensurando-a de acordo com as informações disponíveis a ensejar a ponderação de custos e benefícios.

III- Da Possibilidade de afetação como representativo de controvérsia.

Diante das ponderações acima, o tema controvertido permite ser compreendido na extensão da respectiva complexidade, quando a estrutura processual se depara com as peculiaridades do direito público, e, devido a situações excepcionais - tais como a pandemia que assola o país -, a controvérsia sobre o valor atribuído às formas de comprovação dos requisitos para concessão de benefício por incapacidade laboral transborda os limites do simples litígio entre indivíduo e seu direito à prestação mínima do Estado, e Estado e seu dever de tutela do patrimônio público.

Na lição de Sérgio Cruz Arenhart⁵, a complexidade das relações sociais transpõe-se igualmente para as relações de direito processual, superando muitas vezes a lógica binária e polarizada da lide cindida entre autor e réu. Esta complexidade faz com que a estrutura processual clássica demonstre-se insuficiente para solução de litígios estribados em problemas complexos.

Com este intuito, os recursos representativos de controvérsia que veiculam problemas complexos atentarão para solução que possibilite conferir efetiva proteção jurídica no âmbito de abrangência do tema controvertido, e futuramente talvez venham a fomentar medidas jurídicas não adversariais.

Muito embora nem todas as controvérsias apresentem potencial para enquadramento na condição de problema complexo, parece-me que a relevância do tema ora debatido deva ser pensada sob essa perspectiva, por envolver a tutela do interesse coletivo e as correlacionadas políticas públicas, a reclamar solução efetiva que atente aos diversos interesses em jogo.

Por conseguinte, frente à relevância do tema e extensão dos efeitos da crise pandêmica que atinge todo o país, gerando multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, **entendo relevante seja o rito convertido para o dos recursos representativos de controvérsia, postergando-se a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF, se assim entender o colegiado.**

Desde logo, defino o tema controvertido: *“Saber se durante a pandemia provocada pelo Coronavírus (Sars-Cov-2), excepcionalmente é possível dispensar-se a produção de perícia médica”.*

Consistindo tema que aborda situações excepcionais à regra que valora a necessidade de produção de prova pericial em juízo, tem-se que, até o presente momento, a lide não reúne elementos suficientes para atribuição de efeito suspensivo ou suspensão da tutela de urgência, na forma da lei processual.

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização.

SUSANA SBROGIO` GALIA

Juíza Relatora